



PUTUSAN
Nomor 1450 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Raya Kuta, Nomor 106, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfanno Edward B. Laoemoery, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokay & Konsultan Hukum Anugrah, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 190, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **BENNY** bertempat tinggal di Apartemen Mitra Bahari Unit A Nomor 2202 RT. 2 RW. 4, Kelurahan/Desa Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
2. **ALHADID ENDAR PUTRA, S.H., LL.M.**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah XIII Nomor 1 RT. 8 RW. 5, Kelurahan/Desa Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Gaspar M. Lamapaha, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Gaspar M. Lamapaha, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Raya Pemogan, Gang Kamboja, Nomor G.2, Banjar Dukuh Tangkas, Pemogan, Denpasar Selatan, Provinsi Bali, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024



D a n

1. **NOTARIS/PPAT Dr. I NYOMAN ALIT PUSPADMA, S.H., M.Kn.**, berkedudukan di Pertokoan Mertha Bayu Nomor 9 A, Jalan Raya Canggu, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gaspar M. Lamapaha, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Gaspar M. Lamapaha, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Raya Pemogan, Gang Kamboja, Nomor G.2, Banjar Duku Tangkas, Pemogan, Denpasar Selatan, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Desa/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa yaitu terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5091/Desa Kuta, Gambar Situasi Nomor 5475/1995 tanggal 19-12-1995, seluas 310 m², tercatat atas nama Komarudin, terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Kuta Nomor 106, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Denpasar di atas tanah sengketa;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah sengketa dalam Akta Perjanjian Nomor 1 tanggal 5 November 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan seluruh perjanjian yang menjadi turunan dari Akta Perjanjian Nomor 1 tanggal 5 November 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya, termasuk namun tidak terbatas antara lain:
 - a. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 5 November 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn.;
 - b. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 3 tanggal 5 November 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn.;
6. Menyatakan jual beli tanah sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/2020, tanggal 14 September 2020 yang dibuat di hadapan Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., selaku PPAT, tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5091/Desa Kuta, Gambar Situasi Nomor 5475/1995 tanggal 19-12-1995, seluas 310 m², tercatat atas nama Benny, tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5091/Desa Kuta, Gambar Situasi Nomor 5475/1995 tanggal 19-12-1995, seluas 310 m², kepada Penggugat dalam keadaan semula tercatat atas nama Komarudin (Penggugat);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan/*verzet* dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Penggugat tidak sah;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) dan gugatan salah subjek;
3. Eksepsi mengenai *dominie*;
4. Gugatan Penggugat cacat formil mengenai *obscuur libel*;
5. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat salah subjek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *rekonvensi* dari Penggugat dalam *Rekonvensi/Tergugat I* dalam *Konvensi* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum atas:

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Nomor 1, tertanggal 5 November 2019;
 - Akta Kuasa Nomor 2, tertanggal 5 November 2019;
 - Akta Pengosongan Nomor 3, tertanggal 5 November 2019;
 - Akta Jual Beli Nomor 23/2020, tertanggal 14 September 2020;
- yang semuanya dibuat di hadapan Notaris/PPAT Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., atas pembelian objek tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan hukum atas sahnya kepemilikan dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi atas hak milik berdasarkan dari SHM Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny atau Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, diawali dan berdasarkan dari:

- Akta Perjanjian Nomor 1, tertanggal 5 November 2019;
 - Akta Kuasa Nomor 2, tertanggal 5 November 2019;
 - Akta Pengosongan Nomor 3, tertanggal 5 November 2019;
 - Akta Jual Beli Nomor 23/2020, tertanggal 14 September 2020;
- adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan hukum atas proses pencatatan dan/atau penerbitan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny, adalah sah secara hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik orang lain;
Timur : tanah milik orang lain;
Barat : Jalan Raya Kuta;
Selatan : tanah milik orang lain;

5. Menyatakan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny adalah sah secara hukum miliknya Benny atau Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik orang lain;
Timur : tanah milik orang lain;
Barat : Jalan Raya Kuta;
Selatan : tanah milik orang lain;

6. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan atau pihak-pihak lainnya yang mengklaim miliknya atas objek tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : tanah milik orang lain;
Timur : tanah milik orang lain;



Barat : Jalan Raya Kuta;

Selatan : tanah milik orang lain;

adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dan atau pihak-pihak lainnya tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal dan/atau menghuni di dalam lokasi objek tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : tanah milik orang lain;

Timur : tanah milik orang lain;

Barat : Jalan Raya Kuta;

Selatan : tanah milik orang lain;

Dengan tanpa hak dan melawan hukum dan yang dengan sengaja tidak ada niat dan maksud yang beritikad baik dan untuk mau meninggalkan dan/atau menyerahkan objek tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong serta menyerahkannya secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi atas nama Benny selaku pemilik sah secara hukum atas tanah sengketa tersebut, adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dan atau pihak-pihak lainnya tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal dan/atau menghuni di dalam lokasi objek tanah setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024



Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : tanah milik orang lain;
Timur : tanah milik orang lain;
Barat : Jalan Raya Kuta;
Selatan : tanah milik orang lain;

Yang oleh karena sesuatu sebab telah menempati dan menguasai objek tanah sengketa tersebut atas nama Benny selaku pemilik sah secara hukum, untuk segera mengosongkan objek sengketa, untuk tidak menghalang-halangi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk melakukan tindakan hukum atau upaya hukum terhadap pengosongan dan sekaligus untuk menguasai fisik obyek tanah dan bangunan sengketa tersebut, dan menyerahkan fisik obyek tanah dan bangunan sengketa tersebut dalam keadaan kosong secara lasia, dan bila perlu pelaksanaan pengosongannya dengan bantuan alat negara/Polisi;

9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian-kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berupa:

a. Kerugian secara materiil:

Bahwa secara materiil Penggugat dalam Rekonvensi telah dirugikan sejak tahun 2019 hingga saat ini karena tidak bisa menguasai, menempati, memanfaatkan dan menggunakan objek sengketa yang secara sah telah menjadi milik Penggugat dalam Rekonvensi, jika dinilai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

b. Kerugian secara immateriil:

Bila dirinci, Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa secara melawan hukum dan tidak melakukan kewajibannya secara sukarela dan beritikad baik untuk keluar dari tanah sengketa sebagaimana Akta



Perjanjian Nomor 1, Akta Kuasa Nomor 2 dan Akta Pengosongan Nomor 3, kesemuanya tertanggal 5 November 2019 maupun Akta Jual Beli Nomor 23/2020, tertanggal 14 September 2020, sehingga menimbulkan akibat hukum di mana Penggugat dalam Rekonvensi mengalami beban mental serta pikiran berat dan harus berurusan kepada dengan Tergugat dalam Rekonvensi, Instansi Pemerintahan, Pengadilan sehingga patut dan wajar Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Sehingga bila dirinci kerugian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara keseluruhan: kerugian materiil Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) + kerugian immateriil Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) menjadi Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

10. Menyatakan segala benda-benda bergerak yang ada didalam rumah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi yang setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan atau pihak-pihak lainnya dan yang mengklaim miliknya atas fisik objek tanah sengketa dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung,

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024



Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny tersebut, untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

12. Menyatakan sah dan berharga dan/atau meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah hak milik Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor 00950/Desa Mekarsari, Surat Ukur Nomor 00733/Mekarsari/2018, tertanggal 23 Juni 2018, seluas 340 m², yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tercatat atas nama Komarudin;
13. Menyatakan putusan gugatan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum atau upaya-upaya perlawanan baik upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, perlawanan, dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan rekonvensi ini;

Atau:

Apabila Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 455/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 27 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum atas:
 - Akta Perjanjian Nomor 1, tertanggal 5 November 2019;
 - Akta Kuasa Nomor 2, tertanggal 5 November 2019;
 - Akta Pengosongan Nomor 3, tertanggal 5 Nopember 2019;
 - Akta Jual Beli Nomor 23/2020, tertanggal 14 September 2020;yang semuanya dibuat di hadapan Notaris/PPAT Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., atas pembelian objek tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum atas sahnya kepemilikan dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi atas hak milik berdasarkan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny atau Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, diawali dan berdasarkan dari:
 - Akta Perjanjian Nomor 1, tertanggal 5 November 2019;
 - Akta Kuasa Nomor 2, tertanggal 5 November 2019;
 - Akta Pengosongan Nomor 3, tertanggal 5 November 2019;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 23/2020, tertanggal 14 September 2020; adalah sah secara hukum;
- 4. Menyatakan hukum atas proses pencatatan dan/atau penerbitan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny, adalah sah secara hukum, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik orang lain;
 - Timur : tanah tilik orang lain;
 - Barat : Jalan Raya Kuta;
 - Selatan : tanah milik orang lain;
- 5. Menyatakan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny adalah sah secara hukum miliknya Benny atau Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik orang lain;
 - Timur : tanah milik orang lain;
 - Barat : Jalan Raya Kuta;
 - Selatan : tanah milik orang lain;
- 6. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan atau pihak-pihak lainnya yang mengklaim miliknya atas objek tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny, dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : tanah milik orang lain;

Timur : tanah milik orang lain;

Barat : Jalan Raya Kuta;

Selatan : tanah milik orang lain;

adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan atau pihak-pihak lainnya tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal dan/atau menghuni di dalam lokasi objek tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : tanah milik orang lain;

Timur : tanah milik orang lain;

Barat : Jalan Raya Kuta;

Selatan : tanah milik orang lain;

Dengan tanpa hak dan melawan hukum dan yang dengan sengaja tidak ada niat dan maksud yang beritikad baik dan untuk mau meninggalkan dan/atau menyerahkan objek tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong serta menyerahkannya secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi atas nama Benny selaku pemilik sah secara hukum atas tanah sengketa tersebut, adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/



Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan atau pihak-pihak lainnya tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal dan/atau menghuni di dalam lokasi objek tanah setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106, Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : tanah milik orang lain;
Timur : tanah milik orang lain;
Barat : Jalan Raya Kuta;
Selatan : tanah milik orang lain;

Yang oleh karena sesuatu sebab telah menempati dan menguasai objek tanah sengketa tersebut atas nama Benny selaku pemilik sah secara hukum, untuk segera mengosongkan objek sengketa, untuk tidak menghalang-halangi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk melakukan tindakan hukum atau upaya hukum terhadap pengosongan dan sekaligus untuk menguasai fisik objek tanah dan bangunan sengketa tersebut, dan menyerahkan fisik obyek tanah dan bangunan sengketa tersebut dalam keadaan kosong secara lasia, dan bila perlu pelaksanaan pengosongannya dengan bantuan alat negara/Polisi;

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan atau pihak-pihak lainnya dan yang mengklaim miliknya atas fisik obyek tanah sengketa dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995, tanggal 19 Desember 1995, NIB 08783, Luasnya 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), setempat dikenal Jalan Raya Kuta Nomor 106,



Nomor/Kaveling ke 1 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, dahulu tertera atas nama Komarudin sekarang tercatat atas nama Benny tersebut, untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

10. Menolak gugatan rekonsvensi dari Penggugat dalam Rekonsvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

- Menghukum Tergugat dalam Rekonsvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 101/PDT/2022/PT DPS tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Komarudin,

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024



tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 101/PDT/2022/PT.Dps, tanggal 21 Juli 2022 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 455/Pdt.G/2021/PN.Dps, tanggal 27 April 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Denpasar di atas tanah sengketa;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah sengketa dalam Akta Perjanjian Nomor 1, tanggal 5 November 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. I Nyoman Alit Puspadma, SH., M.Kn., tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan seluruh perjanjian yang menjadi turunan dari Akta Perjanjian Nomor 1, tanggal 5 November 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. I Nyoman Alit Puspadma, SH., M.Kn., tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya, termasuk namun tidak terbatas antara lain:
 - a. Akta Kuasa Nomor 2, tanggal 5 November 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn.;
 - b. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 3, tanggal 5 November 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn.;
6. Menyatakan jual beli tanah sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/2020, tanggal 14 September 2020 yang dibuat di hadapan Dr. I Nyoman Alit Puspadma, SH., M.Kn., selaku PPAT, tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024



7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5091/Desa Kuta, Gambar Situasi Nomor 5475/1995 tanggal 19-12-1995, seluas 310 m², tercatat atas nama Benny, tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5091/Desa Kuta, Gambar Situasi Nomor 5475/1995 tanggal 19-12-1995, seluas 310 m², kepada Penggugat dalam keadaan semula tercatat atas nama Komarudin (Penggugat);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan/*verzet* dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan;

Atau: apabila Yth. Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum dan kepatutan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2022, kontra memori kasasi tanggal 11 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar dengan menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, sebaliknya Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil bantahan sekaligus dalil pokok gugatannya dalam rekonvensi bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat Rekonvensi selaku pembeli dengan Tergugat Rekonvensi selaku penjual berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/2020 tanggal 14 September 2020 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5091/Kelurahan Kuta Gambar Situasi Nomor 5475/1995 tanggal 19 Desember 1995 NIB 08783 seluas 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kuta Nomor 106, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang semula tercatat atas nama Komarudin (Penggugat Konvensi) sekarang tercatat atas nama Benny (Penggugat Rekonvensi), sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOMARUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMARUDIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2024